

状

令和 8 年 6 月 16 日

東京地方 裁判所 御中

事件名 債務不存在確認等 請求事件

訴訟物の価額 金 1, 995, 109 円

手数料額 金 15,000 円

三

住所（送達場所）

電話

FAX

三

$$\overline{153} - 8503$$

住所 東京都目黒区駒場4丁目5番29号

公益財団法人日本国際教育支援協会

同代表者 理事長 藤江 陽子

三

$$\overline{T} \quad 104 \quad - \quad 0033$$

住 所 東京都中央区新川一丁目28番23号

東京ダイヤビルディング5号館14階

アルファ債権回収株式会社

同代表者 代表取締役 本多 俊郎

添付書類

☐ 訴狀副本 2 通

□甲号証写し 各3通

□証拠説明書 3通

□被告らの資格証明書 各1通

☐ その他裁判所の指示する書類

請 求 の 趣 旨

1 原告が、被告公益財団法人日本国際教育支援協会に対し、別紙債権目録記載の求償債権に基づく金1,995,109円及びこれに付随する利息、延滞金、遅延損害金、費用その他一切の金員の支払義務を負わないことを確認する。

2 被告アルファ債権回収株式会社が、本件債権が時効消滅していることを前提として別紙債権目録記載の求償債権について、原告に対し、支払を請求し、督促し、又は弁済の受領を求める法律上の地位を有しないことを確認する。

3 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決を求める。

請 求 の 原 因

1 本件の概要

本件は、原告が過去に独立行政法人日本学生支援機構から貸与を受けた第二種奨学金に関し、被告公益財団法人日本国際教育支援協会が、代位弁済により取得したと主張する求償債権について、被告アルファ債権回収株式会社が、原告に対し、自己名義で通知書及び督促状を送付し、同社名義の銀行口座への一括送金を求めている事案である。

原告は、令和8年4月10日付通知書により、被告アルファ債権回収株式会社に対し、同社又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。

しかし、被告アルファ債権回収株式会社は、その後、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円を表示した通知書及び督促状を原告に送付し、令和8年6月17日を支払期限として、同社名義の銀行口座への一括送金を求めた。

原告は、本件求償債権について、すでに消滅時効が完成しており、原告に支払義務は存在しないと考える。

また、仮に被告らが本件求償債権についてなお支払義務が存在すると主張するのであれば、本件求償債権の時効期間、時効起算点、時効更新又は完成猶予事由、請求額の内訳、被告アルファ債権回収株式会社の受託範囲及び弁済受領権限等が明らかにされる必要がある。

したがって、原告は、本件求償債務の不存在、及び被告アルファ債権回収株式会社による請求、督促又は弁済受領要求の法律上の地位不存在の確認を求める。

2 本件奨学金及び本件保証料

原告は、独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金の奨学生であった。

原告の手元にある奨学生証には、貸与の始期が2008年4月分、貸与の終期予定が2012年3月分である旨が記載されている。

また、同奨学生証には、「上記の貸与月額から差し引かれる保証料月額は、2,174円です」と記載されている。

すなわち、原告は、本件奨学金の貸与時点から、機関保証制度に基づき、毎月の貸与額から保証料相当額を差し引かれる構造に置かれていた。

この点からも、本件は、単なる無償の公益給付ではなく、保証料徴収、保証機関による保証、返還遅滞時の代位弁済、求償権行使及び債権回収会社への委託回収を含む制度的枠組みに由来する債権である。

3 本件督促状に表示された債権内容

被告アルファ債権回収株式会社作成の督促状には、受託債権の内容として、以下の記載がある。

契約番号又は保証番号

奨学生番号

債務者 原告

債権者又は委託者 公益財団法人日本国際教育支援協会

代位弁済日 平成30年11月27日

受託日 平成31年3月1日

受託債権の種類 日本学生支援機構の奨学金に係る求償債権

請求金額 金1,995,109円

支払期限 令和8年6月17日

振込先口座 アルファ債権回収株式会社名義の銀行口座

原告は、上記表示により、被告らが本件請求を、平成30年11月27日の代位弁済に基づく求償権として構成していることを初めて具体的に認識した。

4 原告による消滅時効援用

原告は、令和8年4月10日付通知書により、被告アルファ債権回収株式会社に対し、同社又は原債権者若しくは委託者が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。

同通知は、本件債権を含む、原告に対して請求される一切の債権を対象とする包括的な消滅時効援用通知である。

また、仮に同通知が本件代位弁済後の求償債権を個別に特定していないと評価されとしても、原告は、本訴状をもって、改めて、被告公益財団法人日本国際教育支援協会が平成30年11月27日の代位弁済により取得したと主張する本件求償債権について、

消滅時効を援用する。

なお、本訴状における原告の主張は、いずれも債務の存在を承認するものではなく、支払意思、分割返済意思、返済猶予申入れ、和解申入れ、時効利益の放棄のいずれにも該当しない。

5 本件求償権には旧商法522条の商事消滅時効が適用されるべきこと

被告公益財団法人日本国際教育支援協会は、公益財団法人であるとされる。

しかし、本件求償権は、単なる私人間の生活上の貸借や無償の公益給付に由来するものではない。

本件は、独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金に関し、機関保証制度の下で保証料が徴収され、保証機関である被告公益財団法人日本国際教育支援協会が反復継続的に保証を行い、返還遅滞時には代位弁済を行い、その後、本人に対して求償権を行使する制度的枠組みの中で発生した債権である。

さらに、被告公益財団法人日本国際教育支援協会は、本件求償権の管理回収について、法務大臣の許可を受けた株式会社である被告アルファ債権回収株式会社に委託している。

被告アルファ債権回収株式会社は、債権管理回収業を営業として行う株式会社であり、本件においても、自己名義で原告に対する通知書及び督促状を送付し、自己の担当部署及び担当者を表示し、自己名義の銀行口座への一括送金を求めている。

したがって、本件は、形式上の債権者が公益財団法人であるという一事をもって、当然に非商事債権であると評価されるべきではない。

少なくとも、本件求償権の時効期間を判断するにあたっては、保証料徴収、反復継続的保証、代位弁済、求償権行使、営利サービサーへの委託、同サービサーによる自己名義通知及び自己名義口座での弁済受領要求という実態を総合的に考慮すべきである。

本件代位弁済日は平成30年11月27日であり、同時点では、商行為によって生じた債権について5年間の消滅時効を定める旧商法522条が存在していた。

よって、本件求償権については、旧商法522条に基づく5年の商事消滅時効が適用されるべきである。

6 商事消滅時効の完成

本件督促状によれば、本件求償権の代位弁済日は平成30年11月27日である。

仮に同日を起算点とする場合であっても、5年の商事消滅時効期間は、令和5年11月27日頃までに経過している。

原告は、令和8年4月10日付通知書により、本件債権を含む一切の債権について消滅時効を援用した。

さらに、原告は、本訴状をもって、改めて本件求償権について消滅時効を援用する。

したがって、本件求償権は、消滅時効の完成及び援用により消滅している。

7 法的性質の選択的利用が相当でないこと

被告らは、本件債権について、債権者本人は被告公益財団法人日本国際教育支援協会であり、被告アルファ債権回収株式会社は単なる受託者であると主張するものと思われる。

しかし、原告に対して現実に請求を行っているのは、被告アルファ債権回収株式会社である。

同社は、自己名義で通知書を発送し、自己の担当部署及び担当者を表示し、同社名義の銀行口座への一括送金を求め、さらに支払期限までに支払又は連絡がなければ法的手続等を検討する旨を通知している。

これは、債務者である原告から見れば、公益財団法人本人への単純な償還ではなく、株式会社である債権回収会社による営業的回収行為として現れている。

被告らが、回収実務においては、株式会社である債権回収会社の専門的管理回収体制、自己名義通知、自己名義口座への入金指定、担当部署及び担当者による督促を利用しながら、時効期間の判断においてのみ、形式上の債権者が公益財団法人であることを理由に商事性を否定することは、法的性質の選択的利用であり、相当でない。

8 過去の請求、受託通知及び督促状記載内容の不明確性

被告アルファ債権回収株式会社作成の通知書には、「貴殿に対し、奨学金求償債権の返済について再三にわたり請求を行ってまいりました」との記載がある。

また、同社作成の督促状には、「先般、当社は、貴殿への受託通知書の送付により、当

社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、公益財団法人日本国際教育支援協会より同協会が貴殿に対して有している下記債権の管理回収業務を受託していることをご連絡しております」との記載がある。

しかし、原告は、少なくとも本件現住所において、返還開始通知、代位弁済通知、受託通知書、過去の督促状その他本件債権の具体的内容を示す書面を受領した事実を認識していない。

原告は、過去に住民票上の住所と実際の居所が異なる状態にあったが、会社設立に伴い住民票を現住所へ移転し、その後、令和8年4月10日付消滅時効援用通知書を送付したことにより、被告アルファ債権回収株式会社が原告の現住所を把握した可能性が高い。

原告の認識及び記録上、原告本人が現住所において本件債権の具体的内容を記載した書面を受領したのは、令和8年6月15日に到達した被告アルファ債権回収株式会社作成の通知書及び督促状が初めてである。

なお、原告は、令和5年8月14日、母から、被告アルファ債権回収株式会社から電話があった旨、担当者名及び電話番号を含むショートメッセージを受けたことがある。

しかし、これは原告本人に対する本件債権内容の具体的通知ではなく、原告が本件代位弁済日、受託日、請求金額、時効期間、被告アルファ債権回収株式会社の受託範囲又は弁済受領権限を認識し得るものではなかった。

したがって、被告らが、過去に原告に対して請求、督促又は受託通知を行ったと主張するのであれば、その送付日、送付先、送付方法、書面内容、到達の有無及び到達を基礎づける事情を具体的に明らかにすべきである。

9 ホームページ確認文言の不明確性

被告アルファ債権回収株式会社は、督促状において、同社ホームページでは委託を受けた旨を確認できると記載している。

しかし、一般にホームページ上で確認できるのは、被告アルファ債権回収株式会社が公益財団法人日本国際教育支援協会から求償権に関する相談・返済窓口の委託を受ける場合があるという一般的情報にとどまる。

ホームページ上の一般的表示によって、原告個人に対する本件債権について、同社が現に管理回収業務を受託していること、受託範囲、弁済受領権限、送金先口座の正当性を具体的に確認することはできない。

また、督促状は、「公益財団法人日本国際教育支援協会より同協会が貴殿に対して有している下記債権の管理回収業務を受託していること」と記載しつつ、これをホームページで確認できるとする。

この記載は、一般的な委託先一覧を指すのか、原告個人に対する本件債権の受託事実を指すのかが明確でない。

債務者である原告から見れば、自己に関する個別債権情報がホームページ上で確認できるかのような誤解又は不安を生じさせるものであり、同文言は不明確であった。

このような事情は、被告アルファ債権回収株式会社による請求、督促及び弁済受領要求の法律上の地位について確認の利益が存在することを基礎づける事情である。

10 支払期限設定及び督促態様の相当性

被告アルファ債権回収株式会社が原告に送付した通知書及び督促状は、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円を表示し、支払期限を令和8年6月17日と定め、同日までに一括で支払うよう求めるものであった。

しかし、同通知書及び督促状は普通郵便により送付されたものであり、原告に到達したのは令和8年6月15日であった。

したがって、原告が同書面を実際に確認した時点で、支払期限までの期間は実質2日程度しか存在しなかった。

しかも、同通知書には、原告が支払又は連絡をしない場合には、法的手続等、話し合い以外の方法による解決を検討する段階に進む旨、及び担当者から電話等による連絡をする場合がある旨が記載されていた。

一方で、同通知書には、被告アルファ債権回収株式会社としては原告との話し合いによる解決を考えていること、返済についてはできる限り債務者の事情等を考慮した対応を行っていること、そのためには話し合いが必要であることも記載されている。

しかし、金1,995,109円という高額の一括支払を求める書面について、普通郵便による送付でありながら、到達時点で実質2日程度しか検討期間が残らない期限を設定し、その期限までの支払又は連絡がなければ法的手続等を検討する旨を記載する態様は、債務者に対し、債権の内容、時効の成否、請求額の内訳、弁済先、被告アルファ債権回収株式会社の受託権限等を冷静に確認・検討する十分な機会を与えるものとはいえ

ない。

また、「話し合いによる解決」及び「債務者の事情等を考慮した対応」との文言と、実質2日程度で約199万円の一括支払を求める期限設定との間には、実質的な不一致がある。

原告は、この点をもって直ちに本件債権の不存在を基礎づけるものとは主張しない。

しかし、このような期限設定及び督促態様は、被告アルファ債権回収株式会社が、単なる事務連絡ではなく、営業上の専門的回収行為として、原告に対し強い心理的圧力を伴う請求を行っていることを示す事情である。

また、同事情は、原告の法的地位が現実不安定化しており、本件債務不存在確認及び被告アルファ債権回収株式会社による請求、督促又は弁済受領要求の法律上の地位不存在確認を求める確認の利益が存在することを基礎づける事情である。

1 1 被告アルファ債権回収株式会社に対する確認の利益

被告アルファ債権回収株式会社は、令和8年6月10日付頃の通知書及び督促状により、原告に対し、金1,995,109円の一括支払を求め、同社名義の銀行口座を振込先として指定した。

同通知書には、原告が支払又は連絡をしない場合には、法的手続等、話し合い以外の方法による解決を検討する段階に進む旨が記載されている。

また、同通知書には、期限までに担当者から電話等による連絡をする場合がある旨も記載されている。

このように、被告アルファ債権回収株式会社は、原告に対し、現実には請求、督促、弁済受領要求及び法的手続の予告を行っている。

したがって、原告には、被告アルファ債権回収株式会社が本件債権について原告に支払を求める法律上の地位を有しないことを確認する利益がある。

1 2 被告公益財団法人日本国際教育支援協会に対する確認の利益

本件督促状上、形式上の債権者又は委託者は、被告公益財団法人日本国際教育支援協会と表示されている。

したがって、本件債務の存否について終局的な紛争解決を図るためには、同被告に対し、本件求償債務の不存在確認を求める必要がある。

1 3 請求額及び遅延損害金等の内訳が明らかでないこと

被告アルファ債権回収株式会社の督促状には、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円と記載されている。

しかし、同督促状には、元金、利息、延滞金、遅延損害金、費用その他の内訳、計算期間、利率、充当関係が具体的に記載されていない。

原告は、本件債務の存在自体を争うものであるが、仮に本件債務の一部が存在すると評価される場合であっても、被告らが請求する金1,995,109円及びこれに付随する利息、延滞金、遅延損害金、費用その他一切の金員について、原告に支払義務があるとは認められない。

1 4 結論

以上のとおり、本件求償権には旧商法522条に基づく5年の商事消滅時効が適用されるべきであり、同時効はすでに完成している。

原告は、令和8年4月10日付通知書により、また本訴状により、改めて本件求償権について消滅時効を援用する。

したがって、原告は、被告公益財団法人日本国際教育支援協会に対し、別紙債権目録記載の求償債権に基づく金1,995,109円及びこれに付随する利息、延滞金、遅延損害金、費用その他一切の金員の支払義務を負わない。

また、被告アルファ債権回収株式会社は、消滅した本件債権について、原告に対し、支払を請求し、督促し、又は弁済の受領を求める法律上の地位を有しない。

よって、請求の趣旨記載の判決を求める。

証 拠 方 法

甲第1号証 奨学生証写し

立証趣旨：原告が独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金の奨学生であったこと。貸与の始期が2008年4月分、貸与の終期予定が2012年3月分であったこと。本件債権が、日本学生支援機構の第二種奨学金及び機関保証制度に端を発するものであること。同奨学生証に「上記の貸与月額から差し引かれる保証料月額は、2,174円です」と記載されており、原告が貸与時点から機関保証制度に基づく保証料負担を予定されていたこと。本件が単なる無償の公益給付ではなく、保証料徴収、保証機関による代位弁済、求償権行使及び債権回収会社への委託回収を含む制度的枠組みに由来すること。

甲第2号証 令和8年4月10日付消滅時効援用通知書写し

立証趣旨：原告が、被告アルファ債権回収株式会社又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知したこと。

甲第3号証 被告アルファ債権回収株式会社作成の通知書及び督促状写し

立証趣旨：被告アルファ債権回収株式会社が、被告公益財団法人日本国際教育支援協会から委託を受けたとして、原告に対し、本件求償債権について金1,995,109円を請求し、令和8年6月17日を支払期限とし、同社名義の銀行口座への一括送金を求めたこと。本件債権の代位弁済日が平成30年11月27日、受託日が平成31年3月1日と表示されていること。被告アルファ債権回収株式会社が自己名義で請求、督促及び弁済受領要求を行っていること。同書面に「再三にわたり請求を行ってまいりました」「先般、受託通知書の送付により」等の記載があること。同書面に「話し合いによる解決」「債務者様のご事情等を考慮した対応」等の記載がある一方で、到達時点で実質2日程度の検討期間しか残らない形で、約199万円の一括支払及び法的手続等を示唆する通知がなされたこと。

甲第4号証 被告アルファ債権回収株式会社からの封筒写し

立証趣旨：被告アルファ債権回収株式会社作成の通知書及び督促状が普通郵便により送付されたこと。差出地、消印又は郵便処理状況、到達日その他送付態様。令和8年6月10日作成の通知書及び督促状が、令和8年6月15日に原告へ到達し、同月17日の支払期限まで実質2日程度しか残らなかったこと。

甲第5号証 令和5年8月14日付母から原告へのショートメッセージ写し

立証趣旨：原告の実家に対し、被告アルファ債権回収株式会社から電話があった可能性があること。しかし、同連絡は原告本人に対する本件債権内容の具体的通知ではなく、原告が本件代位弁済日、受託日、請求金額、時効期間、受託範囲又は弁済受領権限を具体的に認識し得るものではなかったこと。

甲第6号証 C I C信用情報開示報告書写し

立証趣旨：原告が自己の信用情報を確認したこと。少なくとも同機関において、本件債権に関する登録を確認できなかったこと。

甲第7号証 J I C C信用情報開示報告書写し

立証趣旨：原告が自己の信用情報を確認したこと。少なくとも同機関において、本件債権に関する登録を確認できなかったこと。

甲第8号証 全国銀行個人信用情報センター信用情報開示報告書写し

立証趣旨：原告が自己の信用情報を確認したこと。本件債権に関する登録の有無及び内容。

なお、同証拠は取得後、追って提出する。

(その他の参考事項は別紙債権目録のとおり)

別紙債権目録

1 債権者又は委託者

公益財団法人日本国際教育支援協会

2 受託回収会社

アルファ債権回収株式会社

3 債務者

原告

4 契約番号又は保証番号

████████████████████

5 奨学生番号

6 債権の種類

日本学生支援機構の奨学金に係る求償債権

7 代位弁済目

平成30年11月27日

8 受託日

平成31年3月1日

9 請求金額

金 1, 995, 109 円

ただし、令和8年6月10日現在として被告アルファ債権回収株式会社が表示した金額

10 支払期限

令和8年6月17日

11 備考

被告アルファ債権回収株式会社は、同社名義の銀行口座への一括送金を求めている。